



Le dommage est une atteinte portée à un tiers soit dans sa personne, soit dans ses biens.

Le dommage est une **notion de fait** (il s'agit de l'atteinte subie par la victime), alors que le **préjudice** est une **notion de droit** (il s'agit du dommage juridiquement réparable).

Dans le langage courant, ces deux termes sont utilisés de manière indifférenciée.

On utilise deux classifications du dommage.

I – LES CLASSIFICATIONS DU DOMMAGE

A – LE DOMMAGE (PRÉJUDICE) PATRIMONIAL ET EXTRAPATRIMONIAL

1 DOMMAGE PATRIMONIAL



Le dommage patrimonial est le dommage **évaluable en argent** (frais de soins, destruction ou détérioration de biens matériels, perte de revenus...).

Il se matérialise par une perte directe d'argent pour la victime.

2 DOMMAGE EXTRAPATRIMONIAL



Le dommage extrapatrimonial **n'a pas de valeur marchande** (souffrances endurées, souffrance morale due au décès d'un proche, atteinte à l'honneur ou à l'image, limitation des activités d'agrément...).

Son évaluation par le juge reste subjective.

B – LE DOMMAGE (PRÉJUDICE) MATÉRIEL, MORAL ET CORPOREL

1 DOMMAGE MATÉRIEL



Le dommage matériel est un dommage qui porte atteinte au patrimoine de la victime ; il est évaluable en argent. Il s'agit soit d'une atteinte aux biens soit d'une atteinte à la personne physique constitutive d'une perte (appauvrissement de la victime) ou d'un manque à gagner (perte d'un enrichissement sur lequel la victime pouvait légitimement compter).

2 DOMMAGE MORAL



Le dommage moral est un dommage qui est constitué par les troubles psychologiques, les souffrances physiques et morales, l'atteinte à l'honneur, à l'image...

3 DOMMAGE CORPOREL



Le dommage corporel est un dommage qui peut être à la fois patrimonial (frais médicaux, perte de revenus, incapacité) et extrapatrimonial (souffrance endurée, préjudice d'agrément et préjudice esthétique).

II – LES CARACTÈRES DU DOMMAGE

Pour donner lieu à réparation, le dommage doit être :



PERSONNEL

(sauf les cas des associations habilitées à agir pour un intérêt collectif).



DIRECT

Conséquence directe du fait générateur.



ACTUEL

Appréciable le jour où le juge statue.



CERTAIN

Le dommage doit exister, mais peut être futur s'il apparaît comme « la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuelle ».



INTÉRÊT LÉGITIME

En outre, il doit porter atteinte à un intérêt légitime, c'est-à-dire un intérêt qui n'est ni illicite ni immoral.



À RETENIR

Le dommage réparable doit réunir ces caractères.



L'absence d'un caractère peut entraîner le refus de réparation.

III – LA RÉPARATION DU DOMMAGE

La réparation du dommage a une fonction compensatoire.

Elle doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

On distingue deux types de réparation.

1

LA RÉPARATION EN NATURE



Elle doit permettre de remettre matériellement les choses en l'état où elles se trouvaient avant le dommage (exemple : un bien détruit sera reconstruit et une chose détruite sera remplacée). La réparation en nature est relativement rare, car elle est difficile à mettre en œuvre.

2

LA RÉPARATION PAR ÉQUIVALENT



Elle consiste à donner à la victime des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Le montant de la réparation devra couvrir l'intégralité du dommage.

LA PRISE EN CHARGE DE CETTE RÉPARATION PEUT RELEVER :



DE L'AUTEUR

si l'auteur a commis une faute volontaire.



DE L'ASSURANCE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE

s'il est identifié et couvert par une assurance responsabilité civile. On parle alors de **mutualisation du risque**.



D'UN FONDS DE GARANTIE

si l'auteur est inconnu ou que le risque n'est pas couvert par une assurance (exemple : les victimes d'attentat). On parle alors d'une **socialisation du risque**.



À RETENIR

La réparation vise à compenser intégralement le préjudice subi par la victime.



Un dommage atteint un intérêt légitime.



S'il réunit les caractères légaux, il est réparable.



La réparation vise à replacer la victime dans sa situation antérieure.



Elle peut être assurée ou garantie par des mécanismes de solidarité.

